



P U T U S A N

Nomor 1684 K/Pid.Sus/2026

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOCHAMAD BAHARUDIN AMIN;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/17 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Akordion, Nomor 28, RT 002 RW 002,
Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 432 Ayat (2) Undang-Undang nomor 17 Tahun

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1684 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 432 Ayat (1) Undang-Undang nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sidoarjo tanggal 15 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD BAHARUDIN AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yaitu yang “Membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMMAD BAHARUDIN AMIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dan membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa MOCHAMMAD BAHARUDIN AMIN tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4.1 Uang tunai Dollar Amerika \$100 (seratus dolar Amerika) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) lembar yang ditotal sebesar \$7.300 (tujuh ribu tiga ratus dolar Amerika);

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1684 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Siti Nurul Haliza alias Nunu;

4.2 1 (satu) buah KTP dengan NIK 35730517059500051 atas nama Mochamad Baharudin Amin;

Dikembalikan kepada Terdakwa MOCHAMAD BAHARUDIN AMIN;

4.3 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3515131601930007 atas nama Achmad Farid Hamsyah;

Dikembalikan kepada Terdakwa ACHMAD FARID HAMSYAH;

4.4 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3515136703960002 atas nama Ayu Wardhani Sechatur Rochmania;

Dikembalikan kepada Terdakwa AYU WARDHAN SECHATUR ROCHMANIA;

4.5 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3311106512960002 atas nama Nur Indah Rahmawati;

Dikembalikan kepada Saksi Nur Indah Rahmawati;

4.6 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3573051102210001 dengan nama Kepala Keluarga Mochamad Baharudin Amin;

4.7 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor 0572/026/VI/2009 tanggal 12 Juni 2019 yang diterbitkan KUA Kedung Kandang;

4.8 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3573026004950001 atas nama Rina Alifia Hayuning Mas;

Dikembalikan kepada Saksi Rina Alifia Hayuning Mas;

4.9 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A10 warna ungu dengan Nomor IMEI 1 357080101412550 IMEI 2 357081101412558;

4.10 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi A3 warna biru muda dengan Nomor IMEI 1 860707077689882 IMEI 2 860707077689890;

4.11 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V30 Pro dengan Nomor IMEI 1 867962069705997 IMEI 2 867962069705989;

4.12 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo X70 Pro warna *aurora down* dengan Nomor IMEI 1 867242059943571 IMEI 2 867242059943563;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1684 K/Pid.Sus/2026



- 4.13 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1918 warna *sonic blue* dengan Nomor IMEI 1 865992047942935 IMEI 2 865992047942927;
- 4.14 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A3s warna merah dengan Nomor IMEI 1 862326041713211 IMEI 2 862326041713203;
- Dirampas untuk Negara (direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan).
- 4.15 1 (satu) buah Paspor Nomor E8868276 atas nama Mochamad Baharudin Amin;
- 4.16 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 353 atas nama Mochamad Baharudin Amin dengan tujuan Surabaya ke Kuala Lumpur;
- 4.17 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 205 atas nama Mochamad Baharudin Amin dengan tujuan Kuala Lumpur ke Delhi;
- 4.18 1 (satu) lembar *e-ticket* pesawat Batik Air Nomor 8162127829971 atas nama Amin/Mochamad Baharudin MR dengan tujuan Surabaya ke Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur ke Delhi, India;
- 4.19 1 (satu) lembar *e-Visa* Nomor *Application* Id I004W0E9DD24 atas nama Mochamad Baharudin Amin;
- 4.20 1 (satu) lembar bukti transfer BCA ke Nomor Rekening 8620651258 atas nama Mochamad Baharudin Amin;
- 4.21 1 (satu) buah Paspor Nomor E5782525 atas nama Achmad Farid Hamsyah;
- 4.22 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 353 atas nama Hamsyah/Achmad Farid MR dengan tujuan Surabaya ke Kuala Lumpur;
- 4.23 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 205 atas nama Hamsyah/Achmad Farid MR dengan tujuan Kuala Lumpur ke Delhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.24 1 (satu) lembar e-Visa Nomor Application Id I004W116F424 atas nama Hamsyah Achmad Farid;
- 4.25 4 (empat) lembar bukti transfer pembayaran operasional;
- 4.26 3 (tiga) lembar print out CV Karya Bersama Mitra;
- 4.27 1 (satu) buah Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan Nomor Rekening 0790599021 atas nama Achmad Farid Hamsyah;
- 4.28 1 (satu) buah Paspor Nomor E5782472 atas nama Ayu Wardhani Sechatur Rochmania;
- 4.29 1 (satu) lembar e-Visa Nomor Application Id I04W12EE024 atas nama Ayu Wardhani Sechatur Rochmania;
- 4.30 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 353 atas nama Rochmania/Ayu Wardhani Secha dengan tujuan Surabaya ke Kuala Lumpur;
- 4.31 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 205 atas nama Rochmania/Ayu Wardhani Secha dengan tujuan Kuala Lumpur ke Delhi;
- 4.32 4 (empat) lembar bukti pembelian tiket pesawat melalui Traveloka dengan nomor pesanan 1194100193;
- 4.33 1 (satu) buah Paspor Nomor E868277 atas nama Nur Indah Rahmawati;
- 4.34 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 353 atas nama NUR INDAH RAHMAWATI dengan tujuan Surabaya ke Kuala Lumpur;
- 4.35 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 205 atas nama Nur Indah Rahmawati dengan tujuan Kuala Lumpur ke Delhi;
- 4.36 1 (satu) lembar e-Visa Nomor Application Id I004W0EFBD24 atas nama Rina Alifia Hayuning Mas;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1684 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.37 1 (satu) lembar *e-ticket* pesawat Batik Air Nomor 8162127829971 atas nama Hayuning Mas/Rina Alifia Mrs dengan tujuan Surabaya ke Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur ke Delhi, India;
- 4.38 1 (satu) buah Paspor Nomor E8868278 atas nama Rina Alifia Hayuning Mas;
- 4.39 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 353 atas nama Rina Alifia Hayuning Mas dengan tujuan Surabaya ke Kuala Lumpur;
- 4.40 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 205 atas nama Rina Alifia Hayuning Mas dengan tujuan Kuala Lumpur ke Delhi;
- 4.41 1 (satu) lembar *e-ticket* pesawat Batik Air Nomor 816212829973 atas nama Hayuning Mas/Rina Alifia Mrs dengan tujuan Surabaya ke Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur ke Delhi, India;
- 4.42 2 (dua) lembar Surat Permohonan Visa Medical di Rumah Sakit Jaypee India;
- 4.43 1 (satu) lembar Apostille yang dikeluarkan oleh Kemenkumham diperlukan untuk legalitas Kartu Keluarga di negara asing yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2024;
- 4.44 1 (satu) lembar Apostille yang dikeluarkan oleh Kemenkumham RI diperlukan untuk legalitas buku nikah di Negara Asing yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2024;
- 4.45 1 (satu) buah Kartu ATM Xpresi BCA dengan Nomor Rekening 5680501482 atas nama Rina Alifia Hayuningtyas;
- 4.46 3 (tiga) lembar bukti transfer dari aplikasi Jenius dengan nama Siti Nurul H ke Rina Alifya Hayuning Mas;
- 4.47 2 (dua) lembar mutasi Rekening Tahapan Xpresi BCA Nomor Rekening 0790599021 bulan Oktober 2024 yang telah dilegalisir atas nama Achmad Farid Hamsyah;



- 4.48 1 (satu) lembar *print out* permohonan Visa Medical Treatment di Jaypee Hospital India Ref. No. JHP/13781/2024 pada tanggal 23 Oktober 2024 atas nama pasien Suryani Mappe dan pendonor Rina Alifia Hayuning Mas;
- 4.49 2 (dua) lembar rekening korban Tahapan BCA Nomor Rekening 8620651258 atas nama Mochamad Baharudin Amin periode bulan Oktober 2024 dan bulan November 2024 yang telah dilegalisir;
- 4.50 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Jenius BTPN bulan Oktober 2024 yang telah dilegalisir dengan Nomor Rekening 90011554206 atas nama Siti Nurul Haliza;
- 4.51 2 (dua) lembar mutasi Rekening BCA bulan November 2024 yang telah dilegalisir dengan Nomor Rekening 3905133777 atas nama Megarezky Mart CV Manggala;
- 4.52 1 (satu) lembar *print out* sertifikat atas nama Achmad Farid Hamsyah sebagai perwakilan pemasaran dari Jaypee Hospital Noida di India; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan pula agar Terdakwa MOCHAMMAD BAHARUDIN AMIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 12 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD BAHARUDIN AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan percobaan memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.39. Uang tunai Dollar Amerika \$100 (seratus dolar Amerika) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) lembar yang ditotal sebesar \$7.300 (tujuh ribu tiga ratus dolar Amerika);

Dirampas untuk Negara;

Barang bukti Nomor 4.40 sampai dengan Nomor 4.90 selengkapnya sebagaimana di dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 15 Juli 2025;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1628/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 29 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 12 Agustus 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 131/Akta.Pid/2025/PN Sda *juncto* Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Sda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 November 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 5 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tanggal 20 Oktober 2025 yang dikirim melalui surat tercatat dan diterima pada tanggal 21 Oktober 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 5 November 2025. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum adalah mengenai putusan *judex facti* yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 432 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP namun sebagaimana fakta persidangan seharusnya Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Kesatu Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan penjatuhan pidananya tidak mencerminkan keadilan, mohon menjatuhkan putusan sesuai tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1684 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, *judex juris* terlebih dahulu mempertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026,
- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan percobaan memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia, telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukumnya, tidak melampaui kewenangannya dan telah sesuai hukum acara yang berlaku";
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa karena terdesak kebutuhan ekonomi kemudian membujuk istrinya yaitu Saksi Rina Alifia Hayuning Mas untuk menjual ginjalnya kemudian Terdakwa berkonsultasi dan menanyakan harga pasaran ginjal kepada Sdr. Achmad Farid setelah itu Terdakwa melalui Facebook dengan menggunakan *account* istrinya menawarkan ginjal istrinya tersebut kepada Saudara Nunu pada grup donor Sulsel di Facebook kemudian Terdakwa secara aktif menghubungi Sdr. Achmad Farid dan menjadikannya fasilitator dan mediator dengan Saksi Siti Nurul

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1684 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haliza alias Nunu sebagai perwakilan keluarga yang akan menerima donor ginjal. Selanjutnya sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Siti Nurul Haliza alias Nunu akan menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagai kompensasi pendonoran ginjal istrinya tersebut dan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), padahal sebenarnya Saksi Rina Alifia Hayuning Mas sebenarnya dirinya tidak ikhlas untuk menjual ginjalnya karena desakan dan bujukan Terdakwa agar bisa mendapatkan uang untuk melunasi hutang dan mencukupi kebutuhan hidup maka dengan terpaksa setuju untuk mendonorkan ginjalnya. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut telah jelas niat Terdakwa untuk mendonorkan ginjal istrinya dengan motif ekonomi;

- Bahwa Achmad Farid dan istrinya menjadi konselor dan fasilitator transplantasi ginjal yang akan dilaksanakan di Jaippee Hospital New Delhi;
- Bahwa Terdakwa, Achmad Farid, dan istrinya telah melakukan kegiatan persiapan untuk melakukan transplantasi ginjal di India dengan menyusun jadwal keberangkatan, mencari tenaga penerjemah, menguruskan paspor dan visa, melakukan pembelian tiket pesawat dengan tujuan India, berkoordinasi dengan *marketing* Jaippee Hospital New Delhi dan telah menerima pembayaran dari Sdr. Nunu;
- Bahwa Terdakwa bersama istrinya Rina Alifia Hayuning Mas, Achmad Farid dan istrinya Ayu Wardhani Sechatur Rochmania serta Nur Indah Rahmawati, diamankan oleh Petugas dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Bandara Internasional Juanda Surabaya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 ketika berada di Bandara Internasional Juanda ketika akan berangkat melakukan transplantasi ginjal di Jaypee Hospital New Delhi India dengan keberangkatan dari Bandara Udara Internasional Juanda yaitu pada tanggal 9 November 2024 pukul 08.40 WIB tujuan Indira Gandhi International Airport (DEL) dengan transit di Kuala Lumpur Malaysia. Bahwa dengan diamankannya Terdakwa dan pelaku lainnya tersebut menyebabkan proses transplantasi ginjal yang akan dilaksanakan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1684 K/Pid.Sus/2026



di Rumah Sakit Jaypee Hospital Indian atau penjualan organ ginjal yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 432 Ayat (2) Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Primair Penuntut Umum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa *judex facti* dalam putusannya telah menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* belum memberikan pertimbangan keadaan yang komprehensif, belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki sesuai dengan ketentuan Pasal 432 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal II Ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengenai ketentuan tentang hilangnya batas minimal pidana penjara dan pidana denda, serta ketentuan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda yang diubah menjadi kumulatif alternatif, dengan demikian putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1684 K/Pid.Sus/2026



Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1628/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 29 September 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 12 Agustus 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 432 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 345 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1628/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 29 September 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 12 Agustus 2025 tersebut mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **11 Februari 2026** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Andhika Perdana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

ttd.
Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.
Andhika Perdana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001